



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7817 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Brandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Albenga n° 45.

- Attrice -

E

CP_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marzia Sbaraglia e Vincenzo Maria Scarano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Sallustiana n° 26.

- Convenuta -

Oggetto: Divisione ereditaria.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra **Parte_1** conveniva in giudizio la Sig.ra **CP_1** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *«Voglia l'On.le Tribunale adito in primis ricostruire la massa ereditaria del defunto **Parte_2** e conseguentemente nella ripartizione delle rispettive quote come per legge dovute all'odierna attrice: a) accertare e dichiarare che la massa relativa ai beni mobili (conti correnti e gratifiche lavorative del **Parte_3** deve essere conferita, all'atto della futura divisione dei beni immobili e contestuale eventuale vendita a terzi, a favore di **Parte_1** per un importo totale di € 12.855,89 qualora non sia possibile il conferimento in natura delle somme stesse; b) procedere alla divisione giudiziale dell'asse ereditario in narrativa, ai sensi dell'art. 784 c.p.c. e ss., e conseguentemente suddividere, come per legge, l'eventuale ricavato della vendita a terzi dei beni immobili, considerando ed imputando, quanto spettante all'odierna attrice, e qualora si debba procedere ex art. 788 cpc alla vendita conferire a favore dell'attrice l'ulteriore somma ad essa dovuta a titolo di quota ereditaria per i beni mobili presenti nella massa ereditaria del de cuius come conferimento in denaro in relazione alla massa ereditaria stessa; c) accertato e dichiarato che sussiste altresì un danno morale subito dalla sig.ra **Parte_1**, a causa delle condotte poste in essere dalla madre, **CP_1**, condannare la stessa a pagare la somma di € 30.000,00 o di quella maggiore o minore somma che il giudicante riterrà di giustizia stante i giudizi penali pendenti, accollando l'importo dovuto come riconosciuto nella ripartizione delle quote a favore dell'attrice di cui alla massa. Condannare **CP_1**, altresì ex art. 96 c.p.c., al pagamento del risarcimento dei danni, accertato e dichiarato che la stessa ha resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio e rifusione delle spese di mediazione sostenute, ad oggi da distrarsi in favore dello Stato».*

Si costituiva in Giudizio la Sig.ra **CP_1** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare che la massa ereditaria debba essere ripartita secondo la “tabella A” indicata in narrativa, e, per l'effetto - in riferimento ai beni immobili, dichiarare la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia $\frac{3}{4}$ (tre quarti) in favore della sig.ra **CP_1** e $\frac{1}{4}$ (un quarto) in favore della sig.ra **Parte_1** secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico*

d'Ufficio a nominarsi; - in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni o di uno solo di essi, ordinare la vendita degli immobili o di uno solo di essi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ($\frac{3}{4}$ per la Sig.ra CP_1 e $\frac{1}{4}$ per la sig.ra Parte_1) - in riferimento ai beni mobili, accertata e dichiarata la ripartizione della massa ereditaria come indicata nella Tabella A, disporre che alla sig.ra CP_1 venga devoluta la somma di Euro 12.011,54, mentre alla sig.ra Parte_1 venga devoluta la somma di Euro 9.460,22; in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare la sussistenza di una condotta pretenziosa e in mala fede da parte della sig.ra Parte_1 e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o di una somma maggiore o minore che Codesto Imm.mo Giudice riterrà di giustizia; - accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 è debitrice della somma pari a Euro 1.128,00, a titolo di partecipazione pro quota alle spese relative all'abitazione di Via Stazione di Cesano n. 592 per il periodo di permanenza presso detto immobile e, per l'effetto, condannare la sig.ra Pt_1 alla restituzione della somma sopra indicata; In ogni caso, accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione avversaria e per l'effetto condannare ex art. 96 c.p.c. la sig.ra Parte_1 al risarcimento del danno per un importo definito di giustizia - con vittoria di spese, oltre oneri di legge, ivi comprese le spese di mediazione sostenute pari a Euro, 1.048,00".

Nel corso del Giudizio veniva espletata consulenza tecnica contabile finalizzata alla determinazione della consistenza dell'asse ereditario e consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la genuinità della firma della Sig.ra Parte_1 con quelle apposte sui documenti indirizzati alla Parte_4 e versati in atti.

Al termine della fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 29/09/2022.

Le domande di divisione devono ritenersi improcedibili, mentre le domande risarcitorie meritevoli di rigetto per le ragioni che seguono.

La consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa e (cfr. pag. 16 c.t.u.) ha evidenziato irregolarità urbanistiche (piano seminterrato aumentato di cubatura senza un valido titolo e difformità nelle partizioni del pianterreno) del cespite immobiliare sito in

Roma, Via della Stazione di Cesano al civico 592, a oggi non sanate che rendono il bene difforme rispetto alla planimetria catastale e, quindi, non trasferibile, anche in considerazione della circostanza che l'obbligo di conformità catastale è previsto per i contratti, a pena di nullità, dall'art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificato dal D.L. n. 78/10 e convertito in Legge n. 122/10.

Peraltro, la questione delle irregolarità urbanistiche è stata sollevata d'ufficio dal giudicante all'udienza del 29/09/2022 con invito alle parti di prendere posizione sulla stessa.

Tuttavia, sebbene siano scaduti i termini di cui agli artt. 190 e 275 c.p.c. le parti, nulla deducendo sulle riscontrate irregolarità urbanistiche, si sono limitate a richiedere la rimessione della causa in istruttoria.

Tale richiesta non è prevista dal codice di rito, confligge con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), né appare di pronta realizzazione.

Deve, pertanto ritenersi applicabile, al caso di specie, il principio di diritto in base al quale *“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, I. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”* (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020).

Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta “in natura” e sia a quella “civile” attuata tramite la vendita all'incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi.

Quindi, alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di divisione proposta dalle parti, rimanendo assorbita ogni altra connessa istanza come quella restitutoria proposta da parte convenuta.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni morali reciprocamente lamentanti dalle parti (cfr. pag. 6 atto di citazione e pag. 17 comparsa di costituzione) si osserva quanto segue.

Il danno morale, come fattispecie del danno non patrimoniale *“derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”* (cfr. Cass. 29206/2019).

Nel caso di specie le parti non hanno dimostrato la sussistenza delle condizioni di risarcibilità previste, né a mezzo delle proprie allegazioni, né tramite i mezzi istruttori articolati in corso di causa.

Gli interPELLI delle parti non hanno, infatti, raggiunto lo scopo di provocare la confessione della parte esaminata ex art. 228 c.p.c. (cfr. Cass. 38626/2021) né fornito elementi di prova utili al fine di valutare le rispettive pretese, in quanto la mancata risposta di parte convenuta non implica automaticamente l'effetto della confessione (cfr. Cass. 41643/2021) e in quanto parte attrice si è limitata a negare le circostanze a proprio carico.

Infine, nessun elemento di prova può desumersi dalle denunce presentate dalla Sig.ra **Pt_1** nei confronti della Sig.ra **CP_1** (cfr. all. 10 di parte attrice), essendo atti di formazione unilaterale ed essendo i relativi procedimenti ancora in corso.

Pertanto, le domande risarcitorie delle parti non possono trovare accoglimento.

Visto l'esito del giudizio, ritenuto che le parti avrebbero dovuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, le condizioni per instaurare la domanda e resistervi, quanto meno in relazione alla necessaria regolarità degli immobili oggetto di divisione, costituendo questa la domanda principale di entrambe le parti, deve revocarsi l'ammissione di **Parte_1** e di **CP_1** al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, 2° comma DPR 115/2002 (*“Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se*

l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”)). Deve, inoltre, osservarsi che l’assistenza di due difensori sarebbe già motivo sufficiente per disporre la revoca del beneficio in esame nei confronti della parte convenuta [...]

CP_1 (cfr. Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5639 del 21/02/2022 “Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto”).

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri delle disposte CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1. Dichiarare improcedibili le domande di divisione come proposte dalle parti, per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Rigetta le domande risarcitorie come proposte dalle parti;
3. Spese compensate, con oneri delle CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.

Roma, 13/02/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all’Ufficio per il Processo.